

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA  
SALA 502

AMIGOS DE TRES PALMAS INC.,  
RAMON DIAZ ZAMBRANA Y OTROS  
DEMANDANTE

VS

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y  
TRANSPORTACION DE PUERTO RICO,  
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS  
Y OTROS  
DEMANDADOS

Civil Núm. RN2025CV00064

SOBRE:

INJUNCTION (ENTREDICHO  
PROVISIONAL, INJUNCTION  
PRELIMINAR Y PERMANENTE), LEY  
PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE  
PERMISOS (LEY NUM. 161-2009),  
SENTENCIA DECLARATORIA

MINUTA

Señalada la continuación de la vista compareció la Lcda. Mónica Timothée Vega, el Lcdo. Francisco Timothée Vega y el Lcdo. Omar Saadé Yordán en representación de la parte demandante. Compareció la Lcda. Alma H. Acevedo Ojeda en representación de la Oficina de Gerencia de Permisos. El Lcdo. Carlos J. Torres Vélez y Lcdo. Francisco J. Mercado Olivero comparecieron en representación de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.

Se procedió a tomar juramento al agrimensor, el Sr. Gerardo Cerra Ortiz.

A petición del licenciado Mercado, se decretó un receso, para las partes reunirse con el Tribunal.

Reanudada la sesión, el licenciado Mercado expresó que dialogó con las partes. La Autoridad de Carretera informa que va a rediseñar múltiples áreas del proyecto por lo cual no va a construir en esas áreas. No se utilizarán los permisos que se están impugnando en este caso. Existen otras áreas públicas que no están en controversia, no obstante, la Autoridad paralizará voluntariamente la construcción de esas áreas por lo que no utilizará los permisos. De ser necesario continuarlas para evitar problemas de seguridad pública, se buscarán otros permisos para ver si se puede continuar por lo que eso haría académico los permisos de este caso. La Autoridad está desistiendo de utilizarlos para construir. Entiende que no hace falta más vista ni escuchar más testimonio debido a que no estarán construyendo hasta que se obtengan nuevos permisos.

Informó el licenciado Torres que el área Domes, el área Bosque de la Armonía, Tres Palmas y Harbord son las áreas en controversias. Lo único que terminaría la Autoridad son las obras públicas que este Tribunal como el Tribunal de Apelaciones permitió que continuaran.

Argumentó el licenciado Saadé que su posición es que en realidad lo que anuncia la parte demandada es un allanamiento a la revocación de los permisos. En este caso, es irrazonable lo que proponen debido a que no se protege el Bosque de la Armonía ni zonas públicas sobre los asuntos donde ya se ha presentado prueba. Las circunstancias de este caso justifican la revocación a partir de la prueba presentada y a partir de lo informado recientemente. Los demandantes

necesitan del Tribunal protección. Están reconociendo que la van a rediseñar. No se comprometen a protegerla.

A la pregunta del magistrado, el licenciado Saadé expresó no estar de acuerdo con la propuesta de la parte demandada.

Expresó el licenciado Mercado que, si se allana a paralizar su obra y no construir con esos permisos, la controversia de este caso cesa. No hay necesidad de emitir un injunction ni ver una vista final.

Manifestó el licenciado Torres que la Autoridad no se está allanando a que haya algún tipo de ilegalidad. Lo que alega es que el permiso se torne académico debido a que no va a haber construcción adicional en este proyecto.

El Tribunal indicó que se escuchará al testigo de la parte demandante.

La Lcda. Mónica Timothée Vega comenzó con el *interrogatorio directo* del **Sr. Gerardo Cerra Ortiz, agrimensor** en cuanto a sus cualificaciones.

Se procedió a marcar como **Exhibit 32** – Curriculum vitae del Sr. Gerardo Cerra Ortiz. (antes marcado como Identificación 38).

La Lcda. Mónica Timothée Vega solicitó que el Sr. Gerardo Cerra Ortiz sea cualificado como perito agrimensor.

***El Tribunal cualificó al Sr. Gerardo Cerra Ortiz como perito en agrimensura y a base de su experiencia puede declarar sobre los asuntos de la zona marítima terrestre.***

La Lcda. Mónica Timothée Vega continuó con el interrogatorio directo del Sr. Gerardo Cerra Ortiz.

Se procedió a marcar como exhibits de la parte demandante lo siguiente:

- **Exhibit 33** – Informe de Gerardo Cerra Ortiz. (Opinión pericial sobre el Proyecto de Ruta Escénica para Ciclistas y Peatones (AC-500023) y los Bienes de Dominio Público). (Antes marcado como Identificación 51).
- **Exhibit 34** – Plano (antes marcado como Identificación 42).
- **Exhibit 35** – Aprobación del Departamento de Recursos Naturales al Deslinde del balneario, Certificación con el plano, año 21 de abril de 2023 (antes marcado como Identificación 8).
- **Exhibit 36** – Plano de deslinde 1998 (antes marcado como Identificación 43).

La licenciada Timothée continuó con el interrogatorio directo del Sr. Gerardo Cerra Ortiz. Se utilizaron los exhibit 33, 34, 35, 36, 12, 13, 23, 24, 25, 17

Se decretó un receso.

Reanudada la sesión, el licenciado Mercado comenzó con el contrainterrogatorio del Sr. Gerardo Cerra Ortiz. Se utilizó el Exhibit 34, 24.

La Lcda. Alma H. Acevedo Ojeda comenzó con el contrainterrogatorio del Sr. Gerardo Cerra Ortiz.

La Lcda. Mónica Timothée Vega da por sometido el caso.

La licenciada Acevedo informó que presentó moción solicitando se permita traer como testigo a un director de la División de Evaluación de Cumplimiento Ambiental de la OGP. Expresó que la abogada anterior de OGP indicó que no

presentaría prueba en el caso. Su moción está fundamentada en una sentencia del 27 de marzo de 2026 en el caso de Jacob Huck v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros donde se le plantea al Tribunal la revocación del permiso. Las controversias en ese caso son similares y después de una solicitud de desestimación por falta de prueba, se llevó la sentencia a revisión y el Tribunal de Apelaciones devolvió el caso para la continuación de los procedimientos. La Oficina de Gerencia y Permiso entiende que debe presentar la prueba para no correr el riesgo que pasado el tiempo se devuelva el caso. Esa sentencia la desconocía, tiene conocimiento del pensar del Tribunal de Apelaciones por lo que cree pertinente presentar la prueba.

A la pregunta del magistrado, la licenciada Acevedo indicó que la sentencia en marzo fue reconsiderada por varias partes. Todavía hay tiempo para acudir al Tribunal. Está en término de ir al Supremo, pero ha coincidido con la vista de este caso.

Manifestó la Lcda. Mónica Timothée Vega que entró a sumac y la moción fue radicada en el día de ayer. La OPGe notifica que quiere someter un testigo amparado en una sentencia de otro caso del Tribunal Apelativo. Entiende que es contrario a derecho, se viola el proceso de ley. En el día de mañana se va a pasar la prueba que anunció la Autoridad de Carretera. No está hablando de información que ellos obtengan nueva. Solo podría hablar sobre este caso, no de la demanda que está en el Apelativo.

Expresó el magistrado que no está en controversia la moción informativa presentada por la Oficina de Gerencia y Permisos del 27 de abril, ni la moción de oposición del 28 de abril de 2026.

La licenciada Acevedo indicó que le preocupa que se devuelva el caso al Tribunal de Primera Instancia. Solicitó presentar la prueba de este caso reconociendo que la abogada de OPGe dijo que no presentaría prueba. Citó el Art. 14.1.

La Lcda. Mónica Timothée Vega expresó no estar de acuerdo con la licenciada Acevedo. Se está basando en otro caso. La parte demandante ya pasó su prueba y a mitad del juicio solicitan traer un testigo. Este Tribunal dictó unas órdenes específicas a la OPGe y a la Autoridad de Carreteras. Se le indicó a la Autoridad de Carretera que tenían hasta las 12:00 de la noche para presentar su prueba. Entiende que es tardío por lo que se opone.

El licenciado Saadé indicó que no hay controversia sobre dos asuntos importantes. No existe controversia en que se concedió un término final y OPGe no contestó. El término final fue el 4 de febrero de 2026 que tenían que anunciar cual sería la prueba. El otro asunto es que las partes tienen que cumplir con las órdenes del Tribunal.

La licenciada Acevedo informa que el Artículo 14.1 Ley 161 dice que el Tribunal celebrará una vista. No habla de órdenes. En este caso se ha utilizado

el Art. 14.1 para incluso traer prueba sobre un deslinde cuando aquí no está el DRNA, utilizando el PUI que no tiene que ver nada con las determinaciones finales del DRNA para presentar prueba que no corresponde a lo que dijo el legislador. Continuó argumentando.

Manifestó el magistrado que resulta innecesario para lo que va a adjudicar. La orden del Tribunal indica término final. Expresó que en la entrada de sumac 95, desde ese día, la OPGe tenía conocimiento. La licenciada Acevedo reconoce que OPGe había indicado que no iba a pasar prueba.

Argumentó el licenciado Mercado en cuanto a que no se ha aprobado los elementos específicos en el caso. También expresó que hizo petición para que el informe del perito sea suplementado. El ingeniero entendía que debía expresarse de cosas escuchadas en la vista por lo que decidió ponerlo por escrito para que pudieran prepararse. No hay desventaja. Van a tener la oportunidad para poder corroborar y prepararse para mañana contrainterrogarlo.

La Lcda. Mónica Timothée Vega indicó que se presentó el 23 de abril de 2026 a las 2:23 p.m. sumac 126. La Autoridad de Carretera dice que su perito quiere suplementar algo. El informe contine 43 páginas. Se pasaron tres peritos. La Autoridad de Carretera fue emplazada, sabe las alegaciones. Se opone a la solicitud del licenciado Mercado debido a que el perito de la Autoridad de Carretera no ha testificado. Se pasó y desfiló la prueba, es desventaja para la parte demandante.

También argumentó la Lcda. Mónica Timothée Vega sobre la prueba presentada para probar su caso. Da por sometido el mismo.

El Tribunal decretó un receso.

Reanudada la sesión, el magistrado indicó que en cuanto al primer asunto de la moción nonsuit presentada por la Autoridad de Carretera se declara **“no ha lugar”**. El segundo asunto sobre la petición de la Autoridad de Carretera para suplementar el informe se declara **“no ha lugar”**. Se resuelve que el perito podrá declarar sobre lo que incluyó en el informe suplementario, pero no se acepta como prueba. Tercera determinación no se acepta la nueva inclusión del testigo de la OPGe.

***A la solicitud del licenciado Mercado, el Tribunal ordenó el desglose del informe suplementario.***

**Se continuará con la vista mañana, 29 de abril de 2026 a la 1:00 p.m., fecha hábil para los abogados.**

Nombre Juez: HON. JOHNNY REYES VILLANUEVA  
Operadora DCR: RUTH Z. PEREZ CRUZ

Nombre Alguacil: JOSE MORALES FIGUEROA  
Certifico: SARAHI REYES PEREZ  
Secretaria Regional

Por: f/RUTH Z. PEREZ CRUZ  
Secretaria Servicios a Sala  
Transcrita: 1RO DE MAYO DE 2026

Fecha: 28 DE ABRIL DE 2026